



訴願決定書

案 號： 1103071281

要 旨： 因陳情事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 01 月 14 日

發文字號： 新北府訴決字第 1102263607 號

相關法條： 訴願法 第 3、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1103071281 號

訴願人 林○發

上列訴願人因陳情事件，不服新北市政府新建工程處民國 110 年 9 月 23 日（案號 J210000-0000）及 110 年 10 月 22 日（案號 J210000-0000）人民陳情案件回復辦理通知，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按提起訴願，以有行政處分存在為前提要件。所謂行政處分，依訴願法第 3 條規定，係指中央或地方機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為而言。如所為單純的事實敘述或理由說明，並非對人民之請求有所准駁，既不因該項敘述或說明而生法律上之效果，非訴願法上之行政處分。復依訴願法第 77 條第 8 款規定，對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者，應為**不受理**之決定。
- 二、緣訴願人分別於民國（下同）110 年 9 月 3 日及同年 9 月 27 日向本府新建工程處（下稱新建工程處）陳情請求儘速開闢位於本市○○區○○路○段 270 巷道等土地（坐落於本市○○區○○段 986 地號、987 地號 2 筆土地），案經本市土城區公所會同新建工程處等相關局處於 110 年 9 月 23 日現勘，因 986 地號土地為公私共有之土地，且周遭所串連之土地多屬私有地，私有地地主不同意開闢等情，經新建工程處分別於 110 年 9 月 23 日（案號 J210000-0000）及 110 年 10 月 22 日（案號 J210000-0000）人民陳情案件回復辦理通知（下稱系爭案號陳情案件）回覆訴願人。訴願人不服，提起本件訴願。
- 三、經查系爭案號陳情案件，乃新建工程處就訴願人所請求儘速開闢位於本市○○區○○路○段 270 巷道等事項回覆訴願人，其僅為單純之事實敘述及觀念通知，並非對人民之請求有所准駁，自非訴願法上之行政處分；又參照司法院釋字第 469 號解釋所採保護規範理論，所謂具有公法上權利或法律上利益，係指法律明確規定特定人得享有權利；或對符合法定條件而可得特定之人，授予向行政主體或國家機關為一定作為之請求者；或是如法律雖係為公共利益或一般國民福祉而設之規定，但就法律之整體結構、適用對象、所欲產生之規範效果及社會發展因素等綜合判斷，可得知亦有保障特定人之意旨者，為判斷標準。人民如無法律上之請求權，其聲請（申請）、陳情或檢舉僅生促請主管機關考量是否為該行為，而行政機關對該聲請（申請）、陳情或檢舉之答覆自非行政處分。職是，訴願人請求新建工程處開闢本市○○區○○路○段 270 巷道一節，核無請求開闢之公法上請求權，是本件訴願人對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願，依首揭規定，程序顯有未合，自不應受理。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 景玉鳳（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 1 月 14 日